

עין משפט
גד מצוה

ב א ב ג ד ה מיי פיי"ג מהלכות יציאות הלכה כג סוג לאוין רמב תש"ע י"ד סימן רלה סעיף ג וסימן רכא סעיף ח:

ג ר מיי פיי"ג מהלכות גירושין הלכה יג עור ש"ע אה"ע סימן קמא סעיף יט:

ד ז מיי פיי"ג מהלכות שבת הלכה ז סמג לאוין סה תש"ע א"ח סימן שלד סעיף כו:

ה ח מיי פיו מהלכות נדרים הלכה יב סמג לאוין רמב תש"ע י"ד סימן רכא סעיף ח:

ו ט י מיי שם הלכה יד תש"ע שם סעיף ט:

מוסף רש"י

איני גירוזת. משכן. ואיני עושה. לך כלום אלא לעמי (דע"ר נח). איני נזונת משל בעלי ואיני עושה לו מאלהה דכי תקון רבנן מווי להנחתה מקון. זמנין דלא ספקא מנעשה דיהי. ואחר כך תקון מעשה דיהי לבעלה משום אשה. הלכך יכולה לומר אי אפשי (גטין עז): אי איני אריכה לך. מעונתה אי ואי אפשי לעשות מלאכה. אמאל לי מוונות. או ים לי אומנות יקרה יתר על כדי מוונתי (דקון עג). הגיע זמן. שנים עשר חודש לנחלה משמעתה בעל הלכין עמיה לנשאין ולאלמנה שלשים יום (דע"ר נח). ולא נשאר. כגון שעיבד התמן או אונס שלו (שם). אוכלות משלו. שהבעל חייב בזמנות אשתו מתקנת צ"ד (דע"ר ב). ואוכלות בתרומה. אם הן הוא והיא בת ישראל, שהסכן מאכל את אשתו בתרומה. כדיליף מוכח כי יקנה נפש (דע"ר נח): שמעשה שקדשה עובדו כמורה מן המורה כדמפרש בגמרא ורבנן גזר עד השתא (דע"ר יז). כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו. ופירש שמו וסם עירו (גטין עז). הוא נותן לו ובא ונוטל מזה. אבל צפירות אסור לומר לו דאם כן הוי לי התנתי שלח ושלתו של אדם כמדות (נדרים עג). ור' יוסי אוסר. כשה דמניחו על הסלע או על הגדר (שם).

ע:

נעִשָּׂה באומר לה צאי בו'. הכא לא מני למיפך והא לא אמר לה הכי כדפריך בזה"פ (לעיל דף נח): דהכא אין אנו משנין נדר מכמו שנדר אלא טעמא בעלמא הוא דלמה הוא מדירה אלא בשביל שרוצה שיהיו מעשה ידיה שלה אצל התם גבי מקדיש ידי אשתו אין הגדר טוב וזריך לתקן דיבורו שרוצה לומר יקדשו ידיה לעושיהן להכי פריך לה התם: **אִלָּא** לא תימא נעִשָּׂה בו'. לא הוה מני למימר דמתני' דהכא כר"מ דאמר אין אדם מוילי' דבריו לבעלה כדמשני בזה"פ (שם) דלא דמי דודאי משום דאין אדם מוילי' דבריו לבעלה יש לנו לתקן דיבורו כמו התם דמקדיש מעשה ידיה ואמר' דבעי למימר יקדשו ידיך לעושיהן דאינו אלא תיקון מלה בעלמא אצל להוסיף על הדיבור מה שלא אמר כלל אין לנו להוסיף בשביל כך כיון שאין לנו לומר שכן היה דעמו בלא שום דיבור אחר כמו שהיינו סבורין מתחלה: **והאידינא** דאדרתן לא מצינא לאיגלאי' בהדך.

ואדעתא דהכי לא מחלה שדירנה הלכך משועבד לה ומ"מ חל הגדר בדשעת הגדר אכתי לא היה משועבד אי זמן בלא טעם מחילה הגדר חל שכל זמן שהיא עמו יש לה לגלגל עמו דאע"ג דאין יורדת עמו דאין זה חשיב ירידה דמיירי שאין בני משפחתה העשירים כמו בעלה רגילין בךך אלא אביה מתוך עושרו היה מוותר הלכך יש לה לגלגל עמו וכשאינה עמו יש לה להנתיב כמו שהיתה רגילה בצית אביה: **שהגיע** זמן ולא נשאר. פירש בקונטרס דמדאורייתא לא משתעבד לה לפיכך הגדר חל וקשה דא"כ מן הנשואין נמי יכול הגדר מהאי טעמא דהא קיימא לן דמוזנות נשואה דרבנן ועוד קונס שאני עושה לפיך אמאי אין הגדר חל והא מעשה ידיה לבעלה לכ"ע לא הוי אלא מדרבנן ונראה לפרש שהגיע זמן ולא נשאו כל' הא דקמני יעמיד פרנס אשהגיע זמן ולא נשאו קאי אצל כשגדר עדיין לא הגיע הזמן לפיכך חל הגדר ודוקא הגיע זמן אצל נשאת אין צריך להעמיד פרנס דמקרה וקבילה דאמר בנאמן ועוד י"ל כשהדירה כבר הגיע הזמן ומיהו חל הגדר דלא אלמוה רבנן לשעבודא דאשה כל זמן שלא נישאת ומפקעי הקונס אותו שיעבוד: **מפי לא עביד שליחותיה**. הכא לא שיך טעמא דזילותא כיון דלא נישאת וא"ת ויעשה לה תקנה אחרת כגון שיתן לו לחבירו בזמנה והלא יתן לה כמו גבי צא דצדך דמייתי לקמן דאין לומר דווקא צא דצדך ואין לו מה יאכל התירו לו דהא גבי מעשה

נעִשָּׂה באומר לה צאי בו'. הכא לא מני למיפך והא לא אמר לה הכי כדפריך בזה"פ (לעיל דף נח): דהכא אין אנו משנין נדר מכמו שנדר אלא טעמא בעלמא הוא דלמה הוא מדירה אלא בשביל שרוצה שיהיו מעשה ידיה שלה אצל התם גבי מקדיש ידי אשתו

נעִשָּׂה באומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך ^(א) ואם איתא להא דרב הונא אמר רב ^(ב) דא"ר הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניוזנת ואיני עושה קונם שאני עושה לפיך אמאי אינו צריך להפר לימא מתוך שיכולה לומר איני ניוזנת ואיני עושה נעִשָּׂה כמי שאומרת לו איני ניוזנת ואיני עושה אלא לא תימא נעִשָּׂה אלא באומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך אי הכי פרנס למה לה בדרלא ספקא אי בדרא ספקא הדר קושיין לדוכותיה א"ר אשי במספיקת לדברים גדולים ואינה מספיקת לדברים קטנים הני דברים קטנים היכי דמי אי דרגילה בהו הא רגילה בהו ואי לא רגילה בהו פרנס למה לה לא צריכא דרגילה בבית נשא וקא מגלגלא בהדיה דאמרה ליה עד האידינא דלא אדרתן גלגילנא בהדך השתא דאדרתן לא מצינא דאיגלגל בהדך ומאי שנא עד ל' יום עד ל' יום לא שמעי בה אינשי ולא זילא בה מילתא טפי שמעי בה אינשי וזילא בה מילתא איבעית אימא שהדירה כשהיא ארוסה ארוסה מי אית לה מזוני שהגיע זמן

ולא נשאו דנתן ^(א) הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה ומאי שנא עד שלשים יום עד שלשים יום עביד שליח שליחותיה טפי לא עביד שליח שליחותיה ואיבעית אימא שהדירה כשהיא ארוסה ונישאת נישאת ^(א) הא סברה וקבלה דאמרה כסבורה אני שאני יכולה לקבל עכשיו אין אני יכולה לקבל אימר דאמרינן הכי גבי מומין לענין מזוני מי אמרינן הכי אלא מחוורתא קא עביד אמר רב הונא ^(א) באומר כל הזן אינו מפסיד וכי אמר הכי לאו שליחותיה קא קעביד והתנן ^(א) מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו הרי אלו יכתבו ויתנו הכי השתא התם קאמר יכתוב הכא מי קאמר זיון כל הזן קאמר והא ^(א) אמר ר' אמי וברליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד ברליקה למעוטי מאי לאו למעוטי כי האי גוונא לא למעוטי שאר איסורים דשבת מתיב רבה ^(א) המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל ילך אצל חנוני הרגיל אצלו ויאמר לו איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו הוא נותן לו ובא ונוטל מזה הכי הוא דשרי אבל כל הזן אינו מפסיד לא לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא כל הזן אינו מפסיד דלעלמא קאמר אבל האי כיון דרגיל אצלו וקאזיל קאמר ליה כמאן דאמר ליה זיל הב את דמי קמ"ל: ^(א) גופא ^(א) המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו הוא נותן לו ובא ונוטל מזה ^(א) ביתו לבנות וגידירו לגדור ושדהו לקצור הולך אצל פועלין הרגילין אצלו ואומר להן איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו הן עושין עמו ובאין ונוטלים שכרן מזה ^(א) היו מהלכין בדרך ואין עמו מה יאכל נותן לאחר לשום מתנה והלא נוטל ואוכל ומותר ואם אין שם אחר מניח על גבי הסלע או על גבי הגדר ואומר הרי הן מופקדין לכל מי שיחפון והלא נוטל ואוכל ומותר ורבי יוסי אוסר אמר רבא ^(א) מ"ט דר' יוסי גזירה משום מעִשָּׂה

הולך אצל חנוני הרגיל אצלו וא"ל איש פלוני מודר הנאה ממני וא"ל דאין הכי נמי אצל אין רגילות ליתן כזה"ג דכל שעה ירא שיחזיק בהן המקבל וא"ת ויפקיר כדלקמן וי"ל דהא ודאי לא שרינן אלא לצא דצדך הואיל ולא נכנסו המזונות לרשות אחרת משילאו מיד המדיר דנראה כמו שהן עדיין ברשותו ותקנתא דחנוני הרגיל אצלו איכא למימר נמי דלא שכיח דעבדי טפי משלשים יום הואיל והמדיר אינו אומר לו ליתן לו מעות: **וּפְרִנָם** לאו שליחותיה קעביד. השתא סלקא דעתין דאמר ליה ספק לה מזונות ואני פורע ולא דמי להא דמסקינן צריש פרק בתרא דע"ז ^(דף עג. טז) וסא אומר אדם לחנוני הרגיל אצלו מן פירות לחמרי ולפועלי ואינו חושש לא משום שציעית ולא משום יין נסך דהתם לא קאמר ליה דלימצי להו איסורא הלכך לאו שליחותיה עביד אי ייצי להו יין נסך אצל הכא שליחותיה קא עביד כי ייצי לה שום מזונות: **באומר** ב"א הזן אינו מפסיד. ולא בעי לשנוי בזמוני הרגיל אצלו אומר רבינו יתחק דיעמיד פרנס משמע דמפרנס לה מזונות אצל בזמוני הרגיל אצלו לא מפרש לה מיהו אומר רבינו שמואל דווקא צבי האי גוונא דאמר בנאמן כל הזן אינו מפסיד שרי

במודר הנאה אצל המימר ליחיד אם מזון לא מפסיד אסור דמיחו כשלוחו דגבי צא דצדך לא שרי למימר הכי ונאמן מסקנא נמי דמשני

לא מיבעיא כל הזן כו' אי הוה שרי למימר ליחיד הוה ליה למיתני בזמוני הרגיל אצלו אם מזון לא תפסיד והוה משמע לן רבותא טפי:

המדיר פרק שביעי כתובות

נעִשָּׂה באומר לה. דאע"ג דלא אמר הרי הוּא כאומר דודאי אדעתא דהכי אדרה: **בדלא ספקא**. מזונות בזמנשה ידיה הקלוז לה בזמנת אע"פ (לעיל דף סד): **הא רגילה צהו**. ומשועבד לה: **שהגיע זמן ולא נשאו**. דמדאורייתא לא משועבד לה לפיכך חל הגדר דאיסור

לפריך יעמיד פרנס: **וניסת**. דהשתא חייב בזמנותיה והגדר כבר חל עליה: **הא סברה וקבלה**. יודעת היא שנאסר עליו לזונה וניסת לו: **גבי מומין**. בשלהי פרקין^(א) בזמנתיהן: **לענין מזוני מי אמרינן**. סבורה הייתי. יודעת היא שאי אפשר לה בלא מזונות: **ופרנס לאו שליחוסיס עביד**. בזמניה נמצא עובר על נדרו: **הרי אלו יכנסו ויחסו**. אע"ג דלא אמר ליה לסופר כתוב. ה"ג אע"ג דלא אמר ליה זון שלוחיה הוא: **הסם קאמר יכנסו**. לשון אוואה לשומע קולו: **דנליקס הסירו לומר**. בשבת דמתוך שאדם צהול על ממונו אי לא שרית ליה אתי לכזוייט: **לאו למעוטי כי האי גוונא**. בכל איסורין שבתורה: **שאר איסורי שבת**. דחמיירי ולא החירו צהן לומר העושה לי מלאכה זו אינו מפסיד כדי שישמעו עובדי כוכבים ויעשו אצל נדרים לא נאמר: **ולעלמא קאמר**. לא דמי לשליחות כלל דלא ייחד איש לעשותו אצל רגיל אצלו אימא לא כו': מעשה

ואינה מספקת לדברים גדולים והי דברים קטנים רגילה בהו ואי דלא רגילה בהו פרנס למה לי לא צריכא דרגילה בהו כבי נשא וקא מיגלגלא בהדיה דא"ל עד האידינא גלגילנא בהדך השתא דאדרתן לא מצינא למגלגל בהדך ואי קשיא כיון דרגילה בהו בב"ז קי"ל דעולה עמו ואינה יורדת עמו הא משועבד לה והקיל י"ל כיון דמגלגלא בהדיה הנה מחלת לו את כבודה ואינה רוצה לחובעו בהן וכיון שבתורת מחילה קמגלגלה בהדיה לא משועבד לה ובשעה שנדר לשלום היתה עומדת וחיל דנרא ואע"פ שפכטיו הוא מודר בה והיא יכולה לחובעו הגדר כבר חל וכיון שחל רגע א' שוב אינו בטל הלכך א"י לתת לה אותן הדברים שהיתה רגילה בהן אלא ע"י פרנס. ומ"ש עד ל' יום לא שמעי אינשי ולא זילא בה מילתא טפי שמעי בה אינשי וזילא מילתא: ופרנס לאו שליחותי' קא עביד א"ר באומר כל הזן אינו מפסיד. וכי אמר הכי לאו שליחותיה קעביד בתמיה והתנן מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יתן גט לאשתו הרי אלו יכתבו והא"ר אמי ברליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד ברליקה למעוטי מאי לאו למעוטי כה"ג לא למעוטי שאר איסורי שבת פ"י שלא יאמר כל העושה מלאכה זו אינו מפסיד. מתיב רבא המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל

מסורת הש"ס

(א) [נ"י תוס' ב"מ ד"ה אי איתא וכו']. (ב) לעיל נח. [וש"יין ולקמן קו. ג] לעיל ב. מת: מ. [נדרים עג.]. (ד) גטין קו. (ה) שבת קכא. (ו) נדרים מג. ע"ש, (ז) [נע"ש רש"י סוכה יד. ד"ה משום וכו' ושאלמי את מורי וכו' ואמר לי רבי משום דהך משנה מן הטעמות וכו' וזריך ישוב שהרי הכא היא משנה בגדלים]. (ח) [שם בזמנה ע"ש]. (ט) [נדרים מג.]. (י) [דף עז.]. (כ) [נ"י שבת קי.]. (ל) [תוס' איתא אומר אדם לחמיו ולפועלי וכו' ובקונוא שם סג: מוקד לה כחטוי המקושי ע"ש].

גלוין הש"ס

גמ' הא סברה וקבלה. ע"י נדרים מו ע"א ב"ז ד"ה בעי רמב"א בשה"י וז"ע:

תוספות ר"ד

דמפקע לה משיעבודה (א) ה"ג כיון דמשועבד לה לאו כל כמיני' דמפקע לה לשיעבודה ומחר דבאמר לה צאי מעשה ידיך למזונותיך א"ה פרנס למה לי בדלא ספקא אי בדלא ספקא הקיל היכי חייל דנרא אמר ר"א במספקת לדברים קטנים ואינה מספקת לדברים גדולים והי דברים קטנים רגילה בהו ואי דלא רגילה בהו פרנס למה לי לא צריכא דרגילה בהו כבי נשא וקא מיגלגלא בהדיה דא"ל עד האידינא גלגילנא בהדך השתא דאדרתן לא מצינא למגלגל בהדך ואי קשיא כיון דרגילה בהו בב"ז קי"ל דעולה עמו ואינה יורדת עמו הא משועבד לה והקיל י"ל כיון דמגלגלא בהדיה הנה מחלת לו את כבודה ואינה רוצה לחובעו בהן וכיון שבתורת מחילה קמגלגלה בהדיה לא משועבד לה ובשעה שנדר לשלום היתה עומדת וחיל דנרא ואע"פ שפכטיו הוא מודר בה והיא יכולה לחובעו הגדר כבר חל וכיון שחל רגע א' שוב אינו בטל הלכך א"י לתת לה אותן הדברים שהיתה רגילה בהן אלא ע"י פרנס. ומ"ש עד ל' יום לא שמעי אינשי ולא זילא בה מילתא טפי שמעי בה אינשי וזילא מילתא: ופרנס לאו שליחותי' קא עביד א"ר באומר כל הזן אינו מפסיד. וכי אמר הכי לאו שליחותיה קעביד בתמיה והתנן מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יתן גט לאשתו הרי אלו יכתבו והא"ר אמי ברליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד ברליקה למעוטי מאי לאו למעוטי כה"ג לא למעוטי שאר איסורי שבת פ"י שלא יאמר כל העושה מלאכה זו אינו מפסיד. מתיב רבא המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל

^[1] נראה דל"ל והתנן קונס שאני עושה וכו' אלאה כיון דמשעבדא ליה לאו כל כמניה דמפקע ליה לשיעבודיה ה"ג וכו'.